

## ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

### PREAMBULE :

Dans le cadre d'un projet de collaboration professionnelle dans les domaines du développement et / modification d'un ou plusieurs site(s) web (de type ecommerce ou non), du management de projet et de tout autre type de collaboration, et que ce projet soit suivi ou non d'un contrat tacite ou explicite ou d'une telle collaboration, des informations, incluant, de manière non limitative, des informations sur un ou des Clients présent et / ou futur ainsi que putatifs (Prospect) des méthodes, « know-how », processus, savoir-faire, informations et autres procédés confidentiels – ci-après nommées « Informations Confidentielles » - vont être communiquées par la société Zero and Ones Ltd, représentée légalement par Gael (Miorcec) de Kerdanet et ayant ses locaux au 21 Mons. A. Bonnici Street, Msida MSD 2257, Malta – ci-après « la Société », et le signataire du présent engagement – ci-après « Le Signataire ».

La Société et Le Signataire sont ci-après également dénommés collectivement les «Parties».

La communication d'informations est réalisée dans les conditions définies qui suivent :

### ARTICLE 1 - CONFIDENTIALITE :

**1.1** – Le Signataire s'engage à garder strictement confidentielles et à ne pas divulguer ou communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les Informations Confidentielles qui lui seront transmises de quelque manière que ce soit ; ou auxquelles elle aura accès à l'occasion de l'exécution du présent engagement.

**1.2** – Le Signataire prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de ces Informations. Ces mesures ne pourront pas être inférieures à celles prises par lui-même dans le cadre de la protection de ses propres informations confidentielles.

**1.3** - Le Signataire s'engage de plus à ne communiquer lesdites Informations Confidentielles qu'aux membres de son personnel direct qui seraient expressément appelés à en prendre connaissance et à devoir les utiliser et ce à l'exclusion de toute autre tierce partie, y compris tout prestataires extérieurs et autres sous-traitants.

**1.4** – Le Signataire s'engage à prendre toutes les dispositions pour que ses employés traitent ces Informations Confidentielles conformément aux dispositions de confidentialité et d'utilisation du présent engagement.

### ARTICLE 2 - UTILISATION DES INFORMATIONS :

**2.1** - Les Informations Confidentielles obtenues par le Signataire ne pourront être utilisées que pour l'exécution de l'objet du présent Engagement, visé au préambule. Toute autre utilisation de ces Informations sera sujette à une autorisation préalable écrite de la part de La Société que cette dernière peut refuser sans autre raison. En particulier, les Parties ont convenu par la présente que Le Signataire ne saura en aucune manière être autorisé à procéder à une publication quelle qu'elle soit, dans la mesure où cette dernière comporterait des Informations Confidentielles de La Société, sans avoir obtenu préalablement par écrit l'accord exprès de cette dernière. Le Signataire s'engage également expressément à ne pas utiliser ces Informations Confidentielles de quelque façon commerciale que ce soit, et donc ni de démarcher, tenter de démarcher, rentrer en contact ou tenter de rentrer en contact avec les Clients ou Prospects formant partie de ces Informations Confidentielles, aussi bien que leur employés, managers, associés, directeurs, etc...sauf si expressément autorisé au préalable par La Société.

**2.2** – De plus, en aucun cas le Signataire ne pourra-t'il se prévaloir sur la base desdites Informations Confidentielles d'une quelconque concession de licence ou d'un quelconque droit d'auteur ou de possession antérieure selon la définition du Code de la Propriété Intellectuelle.

**2.3** - Pour les besoins du présent Engagement, une information ne sera pas considérée comme étant une Information Confidentielle si Le Signataire peut prouver qu'une telle information :

- a) est publique ou a été rendue publique autrement que par la violation du présent Engagement ou,
- b) était connue de du Signataire préalablement à sa communication par La Société ou,
- c) a été communiquée au Signataire par un tiers disposant pleinement du droit de la communiquer ou,
- d) a dû être communiquée par décision de justice ou conformément à une décision administrative.

### **3. ARTICLE 3 – LIMITES DE CET ENGAGEMENT :**

**3.1.** Le présent Engagement ne limite pas les droits de la Société détenus par elle avant la date de signature du présent. Il ne crée aucun droit ni obligation supplémentaire qui ne soit pas ci-inclus expressément, et il ne peut être considérée, en particulier, comme créant une quelconque obligation pour la Société de prendre d'autres engagements contractuels que ceux énoncés dans le présent Engagement quelle qu'en soit la nature.

### **ARTICLE 4 – RESPONSABILITE :**

**4.1** – Le Signataire reconnaît que tout manquement de sa part à ses engagements de confidentialité tels que couverts par le présent Engagement causera un grave préjudice à la Société, et que cette dernière pourra lui en demander réparation.

### **ARTICLE 5 - DUREE :**

**5.1** - Le présent engagement prend effet à partir du 24/3/2016.

**5.2** - Les dispositions de confidentialité prévues au présent Engagement s'appliqueront pendant toute la durée de celui-ci et pendant deux (2) ans après son échéance ou sa résiliation quelle qu'en soit la cause.

### **ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES :**

**6.1** - Le présent Engagement intègre l'ensemble des dispositions dont sont convenues les Parties et se substitue à toute précédente communication, démarche ou disposition, orale ou écrite entre les Parties concernant l'objet de la présente.

**6.2** - En cas de difficultés d'interprétation entre l'un quelconque des titres figurant en tête des clauses, et l'une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistantes.

**6.3** - Si une ou plusieurs stipulations du présent Engagement de Confidentialité sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision passée en force de chose jugée d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.

**6.4** - Le Signataire est indépendant et agit en son nom propre et sous sa seule responsabilité. Il s'interdit donc de prendre un engagement au nom et pour le compte d'un autre et demeure en outre intégralement responsable de son personnel, ses prestations, ses produits et services.

**6.5** - Les Parties sont convenus d'exécuter leurs obligations avec une parfaite bonne foi.

**6.6** - Le Signataire convient que le fait pour La Société de tolérer une situation n'a pas pour effet de lui accorder des droits acquis. Une telle tolérance ne peut être interprétée comme une renonciation à faire valoir les droits en cause.

**6.7** - Le présent contrat est régi par la loi française. Il en est ainsi tant pour les règles de fond que pour les règles de forme. En cas de poursuite, action en justice ou autres procédures résultant de la présente Convention, les Parties conviennent de soumettre le règlement desdits litiges aux Tribunaux compétents.

**Nom :**

**Raison Sociale :**

**Signature :**

**Pour La Société**

**Nom :**

**Raison Sociale :**

**Signature :**

Gael Miorcec de Kerdanet

Zero and Ones Ltd



**Adresse :**

**Adresse :**

21 Mons. A. Bonnici Street  
Msida MSD 2257  
Malta